

AZRINA BINTI KAMARUDIN
LWN.
JAAFAR BIN AHMAD

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman (Ahli)

Pada 18 November 2024 / 16 Jamadilawal 1446H

Rayuan No. 2302-A0010-001-0013

Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Dato'Dr Mohd Zaidi bin Md Zain@ Zakaria dan Puan Norfaizah binti Ramli (Tetuan Zaidi Zain & Associates)

Peguam Syarie Responden: Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

1) Rayuan ini difailkan oleh Perayu (Plaintif) terhadap sebahagian keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 01/02/2023 dalam kes saman no. 10400-017-0216-2014 berkaitan tuntutan harta sepencarian.

2) Perayu tidak berpuas hati dengan kadar pembahagian Syarikat Dynasty Petroleum Enterprise yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dengan kadar pembahagian 40% bahagian Perayu dan 60% bahagian Responden.

FAKTA KES

3) Perayu dan Responden telah berkahwin pada 12/12/2003 dan bercerai tanpa kebenaran mahkamah pada 13/12/2013, dan disahkan oleh mahkamah pada 10/02/2014.

4) Perayu telah memfailkan tuntutan harta sepencarian pada 08/05/2014 dan mendakwa terdapat beberapa harta yang boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Salah satu harta yang dituntut adalah keseluruhan saham, wang tunai, simpanan bank dan segala harta alih serta tak alih milik Syarikat Dynasty Petroleum Enterprise.

5) Pada 01/02/2023, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengisytiharkan bahawa keseluruhan saham, wang tunai, simpanan bank dan segala harta alih serta tak alih milik Syarikat Dynasty Petroleum Enterprise adalah harta sepencarian dan dibahagikan mengikut kadar 40% bahagian Perayu dan 60% bahagian Responden.

6) Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan notis rayuan pada 13/02/2023 untuk merayu sebahagian keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

7) Perayu telah memfailkan dua(2) alasan rayuan pada 13/06/2023 dan **alasan rayuan** tersebut boleh dirujuk pada **halaman 689-691 Rekod Rayuan**.

8) Sepanjang prosiding kes rayuan ini berjalan, Responden tidak pernah hadir dan/atau gagal menghadirkan diri ke Mahkamah. Semua kertas-kausa bagi prosiding rayuan ini telah sempurna diserahkan kepada Responden mengikut tatacara dan prosedur undang-undang..

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

9) Kes ini merupakan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah berhubung pembahagian syarikat Dynasty Petroleum Enterprise, di mana Mahkamah Tinggi Syariah telah menetapkan bahagian pembahagian sebanyak 40% kepada Perayu dan 60% kepada Responden. Perayu tidak berpuas hati dengan dengan kadar pembahagian tersebut atas alasan bahawa sumbangannya dalam syarikat melebihi 80%.

10) Syarikat Dynasty Petroleum Enterprise didaftarkan pada 13/02/2012 dan mula beroperasi pada 08/02/2013. Ia merupakan syarikat milikan tunggal atas nama Responden.

11) Dalam rayuan ini, Perayu telah mengemukakan dua (2) alasan rayuan sebagaimana yang tercatat di muka surat 689-691 Rekod Rayuan. Isu utama di hadapan Mahkamah ini adalah sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menetapkan kadar pembahagian 40% kepada Perayu dan 60% kepada Responden dalam Syarikat Dynasty Petroleum Enterprise, yang merupakan wakil penjual syarikat Petronas di Bandar Saujana Putra.

12) Kami dapati, YA Hakim Bicara telah menetapkan bahagian Responden sebanyak 60% berdasarkan alasan berikut (**Rujuk Rekod Rayuan muka surat 668 dan 669**) —

- 12.1 Responden tidak menerima sebarang gaji sejak syarikat mula beroperasi pada awal tahun 2013 sehingga tarikh perceraian pada tahun 2013. Fakta ini menurut Hakim Bicara melayakan Perayu dan Responden mendapat sumbangan setara besar terhadap harta yang dituntut.
- 12.2 Responden juga menyumbang ke arah kemajuan perniagaan, menumpukan sepenuhnya kepada perniagaan dan berhenti kerja semata-mata mengasaskan perniagaan bersama Perayu. Apabila Perayu telah digugurkan sebagai penjamin pinjaman PUNB syarikat Dynasty Petroleum Enterprise sejak 2013 digantikan dengan abang Responden Sapawi bin Ahmad dan jelas sekali lagi pihak Perayu tidak ada apa-apa kepentingan setelah Perayu digugurkan sebagai penjamin hutang PUNB.
- 12.3 Mahkamah melihat sumbangan langsung ke atas perniagaan apabila Responden telah memohon pinjaman daripada PUNB sebanyak RM 400,000.00 di atas nama Responden seorang dan membayar balik pinjaman melalui akaun syarikat RM 6924.00 sebulan. Perayu tidak pernah membayar balik pinjaman PUNB tersebut.
- 12.4 Mahkamah ditunjukkan Responden banyak memainkan peranan dalam tempoh yang panjang, menguruskan syarikat dengan kepelbagaian pengurusan bagi kelangsungan perjalanan dan

perkembangan syarikat berbanding Perayu yang hanya di peringkat awal sewaktu syarikat diasaskan.

- 12.5 Mahkamah berpandukan Saksi Perayu 4 mengesahkan bahawa tiada sebarang perjanjian bertulis sebagai rakan kongsi di antara Perayu dan Responden semasa membuka perniagaan syarikat. Semua dibuat melalui permuafakatan, saksi telah mengesahkan bahawa pinjaman sebanyak RM150,000.00, telah dibayar oleh pihak Responden kepada saksi dalam masa satu (1) minggu, setelah Responden mendapat kelulusan pinjaman daripada PUNB. Fakta ini menunjukkan merit Responden yang melebihi peranan mentadbir syarikat berbanding dengan Perayu.

13) Bahagian Perayu sebanyak 40% pula ditetapkan berdasarkan alasan-alasan berikut **(Rujuk Rekod Rayuan muka surat 669 dan 670)**—

- 13.1 Perayu menguruskan penubuhan syarikat di peringkat awal dan melengkapkan kehendak pihak Petronas Dagangan Berhad bagi tujuan permohonan *dealer*/wakil penjual stesen Petronas di Bandar Saujana Putra.
- 13.2 Perayu juga telah menyumbang kekuatan kewangan berbentuk jaminan bagi menunjukkan dan membuktikan kepada pihak, Petronas kekukuhan ekonomi kewangan Perayu dan Responden untuk menjadi wakil penjual stesen Petronas di Bandar Saujana Putra.
- 13.3 Perayu mendapatkan kepercayaan daripada kedua ibu bapanya untuk menyumbangkan dan memberi pinjaman kepada Perayu dan Responden sebanyak RM200,000.00 bagi menunjukkan dan

membuktikan kekukuhan kewangan Responden sewaktu permohonan dibuat kepada pihak Petronas Dagangan Berhad.

13.4 Perayu menjadi penjamin kepada pinjaman yang dibuat oleh Responden daripada PUNB sebanyak RM400,000.00.

14) Bagi menimbangkan rayuan ini, kami telah membaca dan meneliti Rekod Rayuan dan hujahan pihak-pihak. Secara ringkasnya kami mendapati sumbangan pihak-pihak adalah seperti dalam jadual berikut:

PERAYU	RESPONDEN
1. Sumbangan dalam mendapatkan lesen wakil penjual syarikat Petronas. 2. Pinjaman wang daripada abang Perayu RM150,000 untuk mencantikkan penyata akaun dan sebagai modal pusingan awal. Namun telah dibayar balik dengan menggunakan wang pinjaman PUNB. 3. Sumbangan dalam mengukuhkan kewangan untuk menyakinkan Pentronas, dengan menggabungkan wang RM63,157.53 dan nilai aset rumah Perayu di Bangi dan Bandar Saujana Putra dengan nilai bersih RM891,157.53. 4. Sebagai penjamin pinjaman RM400,000. Walau	1. Nama sebagai hak milik pendaftaran tunggal Syarikat Dynasty Petroleum Enterprise setelah lulus permohonan, temu duga dan meghadiri kursus. 2. Pinjaman RM400,000 daripada Permodalan Usahawan Nasional Berhad (PUNB). 3. Membayar wang pinjaman sebanyak RM150,000 kepada SP4 menggunakan wang pinjaman PUNB. 4. Berhenti kerja dan menubuhkan syarikat. 5. Mengurus dan mengendalikan syarikat.

bagaimanapun pinjaman tersebut telah dibayar melalui arahan kepada akaun syarikat RM6924 sebulan. 5. Berhenti kerja sebagai <i>legal executive</i>. 6. Mengurus dan mengendalikan syarikat.	
--	--

15) Merujuk kepada jadual tersebut kami berpendapat sumbangan yang diberikan oleh Perayu dalam memperoleh kelulusan sebagai wakil penjual syarikat Petronas di Bandar Saujana Putra perlu diberikan pertimbangan tinggi oleh YA Hakim Bicara. Pada asalnya, abang Perayu (SP4) ingin menamakan Perayu sebagai wakil penjual. Namun, Perayu memberikan peluang tersebut kepada Responden sebagai suaminya, dan perkara ini dipersetujui oleh SP4. Tanpa peluang tersebut, adalah mustahil untuk Responden dinamakan sebagai wakil penjual. Bagi merialisasikan hasrat tersebut Responden perlu menubuhkan sebuah syarikat bagi melayakkan Responden mengemukakan permohonan kepada Petronas.

16) Dalam konteks bisnes penjualan minyak sebagai wakil pengedar Petronas, kami berpendapat sumbangan untuk mendapatkan lesen wakil pengedar syarikat Petronas merupakan sumbangan yang besar. Ini kerana lesen atau hak francais untuk menjadi pengedar minyak Petronas adalah aset berharga yang tidak mudah diperolehi dan ia melibatkan proses pemilihan serta kelulusan yang ketat. Lesen pengedar Petronas membawa nilai besar kepada syarikat kerana ia memberi akses kepada rangkaian dan sokongan daripada jenama terkemuka. Lesen ini boleh

meningkatkan daya saing dan pendapatan syarikat milikan tunggal secara signifikan. Sumbangan untuk mendapatkan lesen ini dianggap sebagai pelaburan jangka panjang yang menjamin keuntungan perniagaan yang berterusan.

17) Dalam bisnes minyak juga, kejayaan dan kelangsungan perniagaan sangat bergantung kepada hak pengedaran. Tanpa lesen dari Petronas, syarikat mungkin sukar untuk bertahan kerana ia kehilangan akses kepada produk dan kepercayaan pengguna yang berkaitan dengan jenama Petronas. Oleh itu, sumbangan untuk mendapatkan lesen adalah asas kepada operasi syarikat, bahkan lebih penting daripada hanya sekadar menubuhkan syarikat milikan tunggal, yang secara relatif lebih mudah dari segi prosedur pendaftaran.

18) Menurut keterangan SP4, usaha mendapatkan kelulusan sebagai wakil penjual bermula pada 20 Februari 2006 apabila Petronas menawarkan untuk membeli tanah tersebut sebagai tapak cadangan stesen minyak Petronas. Setelah persetujuan dicapai, urusan pindah milik diselesaikan, dan perjanjian jual beli ditandatangani pada 19/04/2006 antara Syarikat Dallas Petroleum Sdn. Bhd. (milik abang Perayu) dan Petronas Dagangan Berhad dengan harga RM3,154,786.00.

19) Walau bagaimanapun, tanah tersebut hanya dipersetujui untuk dijual oleh Dallas Petroleum kepada Petronas Dagangan Berhad dengan syarat hak sebagai wakil penjual stesen Petronas diberikan kepada Dallas Petroleum milik SP4. Hal ini disahkan melalui surat-surat dalam **Ikatan Dokumen Plaintiff bertanda ID-4 (A) hingga ID-4 (G) di muka surat 711-759 Rekod Rayuan**. Petronas Dagangan Berhad bersetuju dengan syarat tersebut dan memberikan hak kepada SP4 untuk mencadangkan nama wakil penjual stesen Petronas di Bandar Saujana Putra.

20) Dalam usaha untuk memenuhi syarat-syarat permohonan sebagai wakil penjual. Perayu bersama-sama Responden menandatangani **borang permohonan dan perjanjian** yang diperlukan, seperti **di muka surat 768-876 Rekod Rayuan**. Selain itu, Perayu turut menunjukkan kekuatan kewangan mereka dengan menyenaraikan wang simpanan sebanyak RM63,157.53 serta menggabungkan aset-aset lain milik Perayu iaitu rumah di Bangi dan di Bandar Saujana Putra, menjadikan nilai aset bersih mereka hampir RM891,157.53. Responden pula tidak mempunyai apa-apa aset yang boleh disenaraikan untuk tujuan tersebut, sebagai mana syarat yang ditetapkan oleh Petronas.

21) Usaha untuk mendapatkan lesen sebagai pengedar minyak Petronas melibatkan kos kewangan yang tinggi, tenaga, dan masa. Prosesnya juga memerlukan pemohon memenuhi pelbagai syarat ketat, seperti memiliki modal yang mencukupi dan mematuhi standard Petronas. Sumbangan Perayu dalam hal ini adalah signifikan untuk diberi pertimbangan yang wajar oleh mahkamah.

22) Seterusnya, pinjaman wang yang diberikan sebanyak RM150,000.00 oleh SP4 adalah wajar dikira sebagai hasil usaha Perayu yang sanggup meminjam wang tersebut daripada SP4 dan memasukkannya ke dalam akaun syarikat Dynasty Petroleum Enterprise bagi membuktikan syarikat tersebut mempunyai modal pusingan untuk urusan pembelian minyak sepertimana yang disyaratkan oleh pihak Petronas. Meskipun wang yang dipinjam daripada abang Perayu tersebut telah dibayar semula oleh Responden menggunakan wang pinjaman PUNB, namun Hakim Bicara tidak sewajarnya mengambil kira bayaran tersebut merupakan sumbangan langsung daripada Responden seorang sahaja kerana Perayu yang berusaha mendapatkan pinjaman tersebut daripada SP4 dan Perayu juga adalah penjamin kepada pinjaman PUNB yang dipinjam atas nama Responden.

23) Seterusnya Hakim Bicara juga menetapkan sumbangan Responden adalah lebih besar daripada Perayu dengan mengambil kira usaha Responden yang telah membuat pinjaman daripada PUNB sebanyak RM400,000.00 atas nama Responden seorang dan telah membayar balik pinjaman tersebut melalui akaun syarikat dengan bayaran sebanyak RM6,924.00 sebulan. Hakim Bicara turut menyatakan bahawa Perayu tidak pernah membayar balik pinjaman PUNB tersebut dan nama Perayu juga telah digugurkan sebagai penjamin serta digantikan dengan abang Responden sejak tahun 2014 di mana di peringkat ini Perayu dianggap telah tidak mempunyai apa-apa kepentingan dalam syarikat tersebut.

24) Kami berpendapat, meskipun pinjaman tersebut dibuat atas nama Responden, namun Perayu telah menjadi penjamin kepada Responden. Dalam hal ini Perayu juga menanggung risiko ke atas pinjaman tersebut. Oleh itu tidak sewajarnya usaha tersebut dikira sebagai usaha Responden seorang. Tambahan pula bayaran pinjaman tersebut sebanyak RM6,924.00 sebulan adalah dibayar melalui akaun syarikat dan bukannya akaun persendirian Responden yang mana Perayu juga ketika itu turut terlibat dan berperanan secara langsung dalam menguruskan dan mengendalikan syarikat bersama-sama dengan Responden secara sepenuh masa. Tindakan Responden menukar nama penjamin bagi pinjaman PUNB tersebut pada hemat kami tidak menjejaskan kepentingan Perayu dalam syarikat tersebut kerana ia boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian.

25) Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut kami berpuas hati bahawa Perayu sepatutnya mendapat bahagian yang lebih daripada Responden dalam perolehan syarikat yang dipertikaikan. Tanpa perkahwinan dengan Perayu adalah mustahil

untuk Responden mendapatkan peluang sebagai wakil penjual syarikat Petronas di Bandar Saujana Putra.

26) Seterusnya berkaitan isu sama ada pembahagian bahagian mula berkuat kuasa setelah Hakim Bicara membuat keputusan pada 01/02/2023) atau setelah pihak-pihak disahkan bercerai pada 10/02/2014, kami dapati isu ini tidak ada perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara berkaitan tarikh pelaksanaan pembahagian tersebut. YA Hakim Bicara hanya mengulas isu tersebut secara umum dalam alasan penghakiman. Dalam perenggan 34 Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara bersetuju Perayu layak mendapat apa-apa keuntungan syarikat selepas perceraian. Ini kerana hak Perayu selepas perceraian adalah berdasarkan kadar pembahagian yang telah ditetapkan oleh mahkamah.

27) Sebagaimana dalam kes-kes yang telah diputuskan terdahulu, termasuk kes **Radin Fauziah binti Dolmat lwn. Atan bin Hussin, JH48 BHG. 2 [1440H]**, tarikh kuatkuasa perintah harta sepencarian lazimnya menggunakan tarikh perceraian. Tarikh perceraian menandakan berakhirnya hubungan perkahwinan dan, secara prinsip, juga penghentian perkongsian dalam pemilikan harta sepencarian. Dengan menetapkan tarikh perceraian sebagai tarikh kuat kuasa, mahkamah mengasingkan nilai syarikat yang dihasilkan ketika perkahwinan, tanpa mengambil kira perkembangan atau peningkatan nilai yang berlaku selepas perceraian. Ini membantu untuk memastikan bahawa pembahagian harta adalah adil dan berpadanan dengan sumbangan pasangan semasa perkahwinan.

28) Dengan menetapkan tarikh perceraian sebagai asas pembahagian harta, ia dapat memberikan ketentuan awal kepada kedua-dua pihak mengenai hak mereka terhadap harta sepencarian. Ia juga membantu dalam menyelesaikan proses

pembahagian dengan lebih cepat, tanpa perlu menunggu perkembangan syarikat atau menilai nilai semasa yang boleh berubah-ubah dari masa ke masa.

PENUTUP

29) Berdasarkan fakta-fakta dan ulasan yang telah dinyatakan di atas, Mahkamah ini berpendapat bahawa sumbangan Perayu dalam memberikan peluang kepada Responden sebagai wakil penjual Petronas adalah signifikan dan tidak boleh diabaikan. Sumbangan Perayu dalam memenuhi syarat kewangan, sokongan dalam memenuhi syarat-syarat lesen atau hak francais dan menjadi penjamin pinjaman PUNB menunjukkan komitmen dan peranan besar Perayu dalam membangunkan syarikat.

30) Walaupun Responden memikul tanggungjawab kewangan dalam pembayaran pinjaman, Mahkamah ini mengambil kira bahawa pinjaman tersebut dibayar melalui akaun syarikat, dan peranan Perayu sebagai penjamin juga tidak boleh diabaikan. Ini memperlihatkan penglibatan Perayu yang berterusan dan usaha bersama yang diberikan oleh kedua-dua pihak dalam membangunkan syarikat.

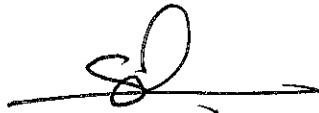
31) Mahkamah turut bersetuju bahawa tarikh perceraian, iaitu 10 Februari 2014, harus dijadikan asas pembahagian harta sepencarian, sebagaimana prinsip yang telah ditetapkan dalam kes **Radin Fauziah binti Dolmat lwn. Atan bin Hussin**. Ini memberikan kepastian tentang hak masing-masing terhadap syarikat.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, MAKA, KAMI sebulat suara memutuskan seperti berikut:

- 1) Rayuan Perayu DITERIMA.
- 2) Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 13/02/2023 dalam kes saman no. 10400-017-0216-2014 bagi terma no. 3 diubah kepada Mahkamah memerintahkan harta pada terma no. 2 di atas sebagaimana perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dibahagikan mengikut kadar 60% bahagian Perayu/Plaintif dan 40% bahagian Responden/Defendan.

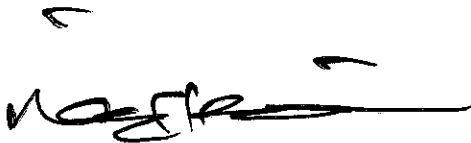
Penghakiman ini dibacakan oleh YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman dan dipersetujui oleh Pengerusi dan seorang panel yang lain.



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
2. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor